

주의(경고) 및 시정요구

제 목 LPG판매시설 검사 시 고압가스운반차량 관련 기준·절차 미준수

관 련 부 서 경기북부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○○○본부), 4급 ○○○(現 ○○○○처), 6급 ○○○, 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

공사는 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에서 정하는 업무 위탁 조항에 따라 LPG판매시설 기술검토·완성검사, 고압가스운반차량 기술검토 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며 경기북부지사 관련자(4급 ○○○ 차장 등 3명)는 상기 업무 중 LPG판매시설 기술검토·완성검사 및 고압가스 운반차량 기술검토에 대한 업무를 수행하며 아래 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] LPG판매사업 완성검사 및 고압가스 운반차량 기술검토 처리 명세

연번	시설명(시설번호)	운반 차량 기술검토		LPG판매시설 완성검사		비고
		처리 일자	처리자	검사 일자	처리자	
1	A (*****-****)	20**.**.**, (경기북부지사-****)	○○○	20**.**.**, (20**-*****)	○○○	최초 허가 (용기+벌크)
2	B (*****-****)	20**.**.**, (경기북부지사-****)	○○○	20**.**.**, (20**-*****)	○○○	변경 허가 (용기+벌크)
3	C (*****-****)	20**.**.**, (경기북부지사-****)	○○○	20**.**.**, (20**-*****)	○○○	변경 허가 (용기+벌크)

※ 자료출처 : LPG판매시설별 완성검사표 및 전자문서(고압가스 운반차량 기술검토 결과) 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다) 제5조 제2항에 따라 액화석유가스 판매사업을 하려는 자는 판매소마다 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하며, 같은 법 제36조(안전성 확인 및 완성검사) 제1항 및 제2항에 따라 액화석유가스의 판매시설 설치공사 또는 변경검사를 할 때에는 안전성 확인 및 완성검사를 받아야 한다. 또한, 액법 시행규칙 제52조(정기검사) 제3항에 따라 LPG판매사업자는 해당 시설의 설치에 대한 완성검사 증명서를 최초로 발급받은 날로부터 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 한다.

추가로 액법 시행규칙 별표 6 제1호 5) 다)·마) 및 상세기준인 KGS FS231(액화석유가스 판매의 시설·기술·검사기준, 이하 “FS231”이라 한다) 2.9.6.1에 따라 판매업소는 판매 계획에 따른 판매 물량을 수송하는 데 필요한 적정 수의 용기 전용 운반자동차(4륜차 이상)를 허가받은 사업소의 대표자(법인의 경우에는 법인) 명의로 확보해야 하며, 같은 코드 2.9.6.2에 따라 벌크로리로 액화석유가스를 판매하는 판매업소도 용기 전용 운반자동차 및 벌크로리를 허가받은 사업소의 대표자(법인의 경우에는 법인) 명의로 확보해야 한다.

FS231 4.1.2.1 및 4.1.3.1에 따라 공사 검사원은 LPG판매시설에 대한 완성검사 또는 정기검사를 할 때 해당 사업자가 용기에 의한 LPG판매 허가를 받은 경우에는 용기 전용 운반자동차를 대표자 명의로 확보하였는지를, 용기 및 벌크로리에 의한 LPG판매 허가를 받은 경우에는 용기 전용 운반자동차 및 벌크로리를 대표자 명의로 확보하였는지 확인해야 한다. 특히, 공사 용기 및 벌크로리에 의한 LPG판매시설의 경우, 「LPG시설검사 업무처리지침」 별표 8에 따라 완성검사 시 ‘고압가스 운반자등록증’을 징구하여 운반자동차의 적정 보유 여부를 확인해야 한다¹⁾.

3. 감사 결과 확인된 문제점

① 용기 전용 운반자동차 미확보 LPG판매시설 완성·정기검사 '적합' 처리

그러나 경기북부지사 관련자(4급 ○○○ 차장(現 ○○○○본부))는 2022.12.28. 경기도 ○○시 소재 'A'(*****-****)에 대한 LPG판매시설(허가: '용기+벌크') 완성 검사를 처리하면서 'A'가 벌크로리만 대표자 명의로 확보하였고²⁾ 용기 전용 운반자동차를 확보하지 않았음에도 이를 '적합' 처리하였다.

이후에도 'A'에서는 용기 전용 운반자동차를 확보하지 않은 것으로 나타났으며³⁾, 추가 관련자(4급 ○○○ 차장(現 ○○○○처), 6급 ○○○ 대리)는 'A'에 대한 2023년 및 2024년분 정기검사를 처리하면서 용기 전용 운반자동차를 확보하지 않았음에도 이를 '적합' 처리하여 해당 시설이 법적인 허가절차를 미준수한 상태에서 운영되는 결과를 초래하였다.

② LPG판매시설 완성검사 시 고압가스 운반자 등록 여부 미확인

경기북부지사 관련자(4급 ○○○(現 ○○○○본부), 4급 ○○○, 6급 ○○○)는 각각 '용기+벌크' 허가를 보유한 LPG판매시설 완성검사를 처리하면서 해당 사업자의 벌크로리 보유 여부는 확인하였으나 고압가스 운반자 등록증 사본을 징구하지 않아 완성검사 이후 고압가스 운반자를 등록하게 되는 결과를 초래하였다(3건).

이 중, 4급 ○○○ 차장은 'B'(*****-****)에 대해 LPG판매시설('용기+벌크') 완성검사('23.10.6.') 이후 고압가스운반차량(**○****, 6Ton) 기술검토를 처리('23.10.10.')한⁴⁾ 것으로 나타났다.

1) 2024.12.31. 개정 사항에 따르면 지침 제7-14조에 따라 'LPG판매시설 완성검사 시 고압가스 운반자 등록증을 징구' 하도록 정하고 있으며, 이전까지는 지침 [별표 8] 징구 서류 목록에 '고압가스 운반자 등록증'이 명시되어 있음

2) 관련 문서: ○○시 일자리경제과-330(2023.1.3., 고압가스 운반자 등록 알림【'A'】)

3) 감사기간(2025.2.17.~2.21) 중 ○○시(일자리경제과) 확인 결과, 감사 종료일 현재까지도 'A' 측에서는 벌크로리(**○****, 5.0Ton) 1기에 대한 고압가스 운반자 등록을 한 것으로 나타남.

4) 실제 기술검토 처리 날짜는 '23.10.10.(화)'로 확인되었으나 '가스피아'에는 기술검토 처리 날짜를 '23.10.6.(금)'로 입력

[표 2] LPG판매시설 완성·정기검사 시 고압가스 운반차량 관련 기준·절차 미준수 명세

연 번	시설명 (시설번호)	검사 구분 (접수번호)	검사 일자	검사원	검사기준 미준수 사항	비고
1	A (*****-****)	완성검사 (*****-*****)	2022.12.28.	○○○	① 용기 전용 운반 자동차 미확보 상태 임에도 완성검사 '적합' 처리 ② 벌크로리 고압가스 운반자 미등록 상태에서 완성검사 '적합' 처리 ※ 완성검사일 이후 운반자 등록	최초 완성
2		정기검사 (*****-*****)	2023.12.26.	○○○	① 용기 전용 운반 자동차 미확보 상태 임에도 정기검사 '적합' 처리	
3		정기검사 (*****-*****)	2024.12.3.	○○○ ○○○	① 용기 전용 운반 자동차 미확보 상태 임에도 정기검사 '적합' 처리	
4	B (*****-****)	완성검사 (*****-*****)	2023.10.6.	○○○	② 벌크로리 고압가스 운반자 미등록 상태에서 완성검사 '적합' 처리 ※ 완성검사일 이후 운반자 등록	
5	C (*****-****)	완성검사 (*****-*****)	2024.2.14.	○○○	② 벌크로리 고압가스 운반자 미등록 상태에서 완성검사 '적합' 처리 ※ 완성검사일 이후 기술검토 처리 및 고압가스 운반자 등록	

※ 자료출처 : LPG판매시설 완성·정기검사표 및 허가관청 발급 고압가스 운반자 등록증 내용 재구성

[표 3] 고압가스 운반자 미등록 상태에서 LPG판매시설 완성검사 처리 명세

업소 명(시설번호) 차량번호(저장량)	검사원	완성검사일	고압가스 운반자 등록		비고
			기술검토	허가 관청 등록(완료)	
A (*****-****) **○**** (5.0 Ton)	○○○	****.**,**.**,	****.**,**.**, (경기북부지사-****)	****.**,**.**, (○○시 일자리경제과-****)	완성검사일 이후 등록
B (*****-****) **○**** (3.0Ton)	○○○	****.**,**.**,	****.**,**.**, (경기북부지사-****)	****.**,**.**, (○○시 일자리경제과-****)	
C (02339063-0001) **○**** (6.0 Ton)	○○○	****.**,**.**,	****.**,**.**, (경기북부지사-****) ※ 가스피아 2023.10.6. 처리한 것으로 입력	****.**,**.**, (○○군 소상공인지원과-****)	완성검사일 이후 기술검토 및 등록

※ 자료출처 : 해당 시설별 완성검사표, 허가 관청 발송 고압가스 운반자 등록 공문 등 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

① [표 2] 및 [표 3]과 관련, ‘용기+별크’ 허가를 보유한 LPG판매시설 완성검사를 진행하면서 용기 전용 운반차량 보유 여부를 확인하지 않고 ‘적합’ 처리하거나 고압가스 운반자 등록증 사본 징구를 하지 않아 완성검사 이후 고압가스 운반자 등록이 되도록 업무를 소홀히 한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 경기북부지사 4급 ○○○(現 ○○○○본부)

경기북부지사 4급 ○○○(現 ○○○○처)

경기북부지사 6급 ○○○

② [표 2] 및 [표 3]과 관련, ‘용기+별크’ 허가를 보유한 LPG판매시설 완성검사를 진행하면서 고압가스 운반자 기술검토 실시 여부 확인 및 등록증 사본 징구를 하지 않아 완성검사 이후 고압가스 운반자 등록이 되도록 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기북부지사 4급 ○○○

③ 위 [표 2]의 LPG판매시설에 대하여 대표자 명의의 용기 전용 운반차량을 확보 하도록 안내 및 확인하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)